

עין משפט
גזר מצוה

יג א מיי פֿי"א מהלכות טוען וטען הלכה א סגס עשין לה טושי"ע ח"מ סימן קמ סעיף א:
יד ב מיי פ"ב שם הל' ח סגס שם טושי"ע שם סימן קמד סעיף ד:
טו ג מיי פ"ד שם הל' ז טושי"ע שם סימן קמט סעיף יט:
טז ד מיי שם הלכה י סגס שם טור ש"ע שם סימן קמט סעיף ג:
יז ה מיי שם פ"א הלכה ה טושי"ע שם סימן קמט סעיף א:

תוספות ר"ד

דלא קרי ולא תני אין מבטלין ת"ת אם יש לו מתעסקין כדי קבורה בעלמא בשאלתו דרב אחא מצאתי כן: אם יש עדים שיצאת בהינומא מאי היומא טורחב בר פפא אמר משמיה דרועיי דאמרי' כפי' צניף על ראשה משובב על עיניה כמו עושים בהרבה מקומות ופעמים שגמגמא בתוכי פתון שאין עיניה מגולות ולכן נקרא היומא ע"ש תנומה:
מתנא' ומודה ר"י באומר לחבירו שדה זו דאין חזקתה ולקחתיה מבני נאמן שהפה שטרי הוא הפה שהחיר ואם יש עדים שהוא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן ואסיקנא ר' יהושע אפרק קמא קאי ואחא קאי דתנן תנושא את האשה ולא נצא לה בתולים היא אומרת ששארפתי נאנסתי ונסתחפה שדך והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי' מכת טעות ר"ג ור"א [אומרים] נאנסת ור"י אומר לא מפיה אנו חייין והתם מאי מינו איכא מינו דאי בעי אמרה מוכת עין אני ולא ספלה נפשה מכונה וקאמרה נאנסתי דספלה נפשה מכונה מהימנא ואיל' ר"י לר"ג בהדיא מינו דהכא מודיענא לך בהדיא מינו דהתם פליגנא עלך. מ"ש הכא ומ"ש התם הכא אין שור שחוט לפניך. פ"י ואם רוצה לומר אינו של אבך ולהכחישו יכול גם עתה כשהודה שזינתה של אביו ולקחה פטנו נאמן אבל התם גבי אשה אם תרצה להכחישו ולומר בתולה הייתי אינה יכולה שהרי [שורן] שחוט לפניך השורשינים המעידים שלא נמצאו לה בתולים הלכך כל טענה דאמרה בין מוכת עין אני בין נאנסתי תחתך לא מהימנא:

יז:

האשה שנתארמלה

פרק שני כתובות

מסורת הש"ס

א) ב"ב מב. ב) ב"מ נט., ג) נפסחים קא: ר"ה טז., ד) שם לח. ה) נטס ע"ש, ו) נפי' בערוך ערך חסא א סיכסוך איש בחזיו ועור בעיר., ז) נפרשת ויחי סימן נב., ח) גיי ב"י, ט) ז"ל לחפיות. יעב"ץ, י) בס"א: המלוה, כ) נדלון יכול. רש"י, ל) ב"מ נט., מ) נסן.,

גליון הש"ס

גמ' דיוקא דמתניתין קאמרי. שכת דף לו ע"ב שבעות דף כט ע"ב:

מוסף רש"י

אין מחזיקין בנכסי קטן. אס לא אכל בפני האכ שלש שנים, אין שלש שנים שאכלן בפני הקטן חוקה. אפילו הגדיל. הקטן משרד לתוכו ואכלו שלש שנים בפניו משגביל לא הויא חזקה, דהואיל ותמילת ירדתו לתוכו הוה קטן. לא יעד כשגביל שכן של אביו ולפיכך לא שנים שמיקנו חכמים לכל מחזיקים בקרקע דמשאכלה שלש שנים בלא עירעור נאמן לומר לקחמיה ואבד שטרי דכולי האי לא מודהר איניש בשטרא:
בשלמא גבי אביו משכחם לה. דלאיטריר לנתינאיה כגון דאלכלה שני חזקה ואפילו הכי לא מהימנן וכגון שאכלה שמי שנים ראשונות בחיי אביו ומת ואכלה השלישית לפני הכן הוה והוא היה קטן ולא עירער ואיטרירן לאשמועינן דכיון דקטן היה אין השנה הואת עולה מן המניין:
וכדכר הונא דאמר אין מחזיקין בנכסי קטן. המחזיק בנכסי קטן שלש שנים אינה חזקה דהאי דלא מיחה משום דקטן הוא ואפילו הגדיל לאחר מיכן והחזיק זה בפניו כמה שנים אינה חזקה הואיל ותחלתו כשהוא קטן ראהו מוחזק בה לא יעד כשהגדיל שהיתה של אביו עד שזומע מפי אחרים:
ורכ הונא מסניסין אסא לאשמועינן. בתמיה. כיון דמתניתין צהכי עסקינן ולא מיתקומא אלא צהכי מאי אחא רב הונא לאשמועינן הרי כבר שניה ועומדת ודכר השוני בשמטתניו שגור צפי הכל:
דיוקא דמסניסין אסא לאשמועינן. משום דמתני' לא מיפרשא אינו נאמן ואע"ג שאכלה שני חזקה וכגון שהיו שמים בפניו ואחת של פניו:
כגון שצרכ. ואשמועינן דההיא שחא לא סלקא ליה:
אי צרכ מחסם ממון. שאינו ירא מן המלכות אלא מזעקת הצועקים צעיר:
איצטרי ליה למחויי. במקום שהוא שם וכיון דלא מיחה חזקה מעלייתה היא:
שלש ארצות לחזקה. שלש ארצות של א"י חשבות חלוקות זו מזה לענין חזקה כאילו הן ארצות נכריות ואם היה בזו והחזיק אחר בקרקע שיש לו בתצרתה אינה חזקה:
במדינה. או שניהם בגליל או שניהם ביהודה ואפי' הן בשתי עיירות:
אפי' יסודה וגליל נמי. הוה ליה למחויי היכא דהוי ומדלא מחי תהיו חזקה:
ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה. כגון אם היה צעיר אחת ומיחה שלא בפניו שנים צעיר אחרת:
אפילו יסודה ויסודה. בשתי עיירות נמי לא תהיו חזקה דלא הוה ליה למחויי שלא בפניו:
הויא מחאה. דחצרך חצרכא אית ליה דהני דמחי בצאנפיהו מגלו לאחרני ובא הדכר לאזני המחזיק וה"ל לאזדוכרי בשטריה:
ומסני'. דקמני יסודה וגליל לא:
בשעת חירום שנו. דיכול' לומר לא נגלית לי מחאתו שאשמור את שטרי:
ומאי שנה יסודה וגליל דנקט. אם יש חירום נמי מעיר לעיר אפי' שתי עיירות צאותה מדינה נמי לא:

אכל למאן דמסני' לאחרים:

לית ליה שיעורא. וממילא שמעינן

דלמאן דלא קרי ולא תני אין מבטלין אס יש לו מתעסקין כדי קבורה בעלמא. בשאלמות דרצ אחאי' מלמחי כן:
סנורא דאסא. כמין חופה של הדם עגולה:
קריסא. צניף על ראשה משובב על עיניה כמו שעושין במקומינו ופעמים שמגמממת בתוכו מתוך שאין עיניה מגולין ולכן נקרא הינומא על שם תנומה:
ביהודה ראייה. כל הני דמתני' ששם היו רגילין בסימנין הללו לצתולה:
דרדוגי מישחא. הנשים נותנים שמן בראש התלמידים ושפות:
מישחא דחפיותא.

י) שמן של צשמים שמתוקן י) לחופות] קאמר מר וכי צעלי חפיות הן לסוכן שמן:
יסמא. יתום ממנהג הנוהג:
איפעס לצריה. לישא לו אשה:
ודרדיג מישחא. שף שמן בראש התלמידים:
ארמלא מאי. מה סימנין עושים לאלמנה להודיע שאלמנה נישאת:
לית לה כיסני. אין לה קליות וזה סימנה:
וליתני מודה ר' יהושע כו' שדה זו שלך

היטה. כיון דטעמא משום דאין שור שחוט לפניו הוא שלא היה אדם תובעו מה לי של אביו ומה לי שלו ומאי שנה של אבין דנקט:
שני חזקה. שלש שנים שמיקנו חכמים לכל מחזיקים בקרקע דמשאכלה שלש שנים בלא עירעור נאמן לומר לקחמיה ואבד שטרי דכולי האי לא מודהר איניש בשטרא:
בשלמא גבי אביו משכחם לה. דלאיטריר לנתינאיה כגון דאלכלה שני חזקה ואפילו הכי לא מהימנן וכגון שאכלה שמי שנים ראשונות בחיי אביו ומת ואכלה השלישית לפני הכן הוה והוא היה קטן ולא עירער ואיטרירן לאשמועינן דכיון דקטן היה אין השנה הואת עולה מן המניין:
וכדכר הונא דאמר אין מחזיקין בנכסי קטן. המחזיק בנכסי קטן שלש שנים אינה חזקה דהאי דלא מיחה משום דקטן הוא ואפילו הגדיל לאחר מיכן והחזיק זה בפניו כמה שנים אינה חזקה הואיל ותחלתו כשהוא קטן ראהו מוחזק בה לא יעד כשהגדיל שהיתה של אביו עד שזומע מפי אחרים:
ורכ הונא מסניסין אסא לאשמועינן. בתמיה. כיון דמתניתין צהכי עסקינן ולא מיתקומא אלא צהכי מאי אחא רב הונא לאשמועינן הרי כבר שניה ועומדת ודכר השוני בשמטתניו שגור צפי הכל:
דיוקא דמסניסין אסא לאשמועינן. משום דמתני' לא מיפרשא

צהדיא דצהכי עסקינן ואחא רב הונא לאשמועינן צהדיא ומדיוקא דמתני' קא יליף לה:
וליתנייה דידידה. שדה זו שלך היתה אס יש עדים כו' אינו נאמן ואע"ג שאכלה שני חזקה וכגון שהיו שמים בפניו ואחת של פניו:
כגון שצרכ. ואשמועינן דההיא שחא לא סלקא ליה:
אי צרכ מחסם ממון. שאינו ירא מן המלכות אלא מזעקת הצועקים צעיר:
איצטרי ליה למחויי. במקום שהוא שם וכיון דלא מיחה חזקה מעלייתה היא:
שלש ארצות לחזקה. שלש ארצות של א"י חשבות חלוקות זו מזה לענין חזקה כאילו הן ארצות נכריות ואם היה בזו והחזיק אחר בקרקע שיש לו בתצרתה אינה חזקה:
במדינה. או שניהם בגליל או שניהם ביהודה ואפי' הן בשתי עיירות:
אפי' יסודה וגליל נמי. הוה ליה למחויי היכא דהוי ומדלא מחי תהיו חזקה:
ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה. כגון אם היה צעיר אחת ומיחה שלא בפניו שנים צעיר אחרת:
אפילו יסודה ויסודה. בשתי עיירות נמי לא תהיו חזקה דלא הוה ליה למחויי שלא בפניו:
הויא מחאה. דחצרך חצרכא אית ליה דהני דמחי בצאנפיהו מגלו לאחרני ובא הדכר לאזני המחזיק וה"ל לאזדוכרי בשטריה:
ומסני'. דקמני יסודה וגליל לא:
בשעת חירום שנו. דיכול' לומר לא נגלית לי מחאתו שאשמור את שטרי:
ומאי שנה יסודה וגליל דנקט. אם יש חירום נמי מעיר לעיר אפי' שתי עיירות צאותה מדינה נמי לא:

וליתני

דהיה ביסודה והחזיק בגליל אינה חזקה. אפילו היה ביהודה והחזיק ביהודה. צעיר אחרת נמי לא תהיו מחאה, ואמאי קמני עד שיהא עמו במדיה (שם). לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה. ומשום הכי קמני עד שיהא עמו במדיה. ורקשהו לן אפילו יסודה וגליל נמי תהיו מחאה, מתניתין בשעת חירום שנו. מניגות יש בין יסודה וגליל ואין שירות מלוות מזה לזו ואם יתהל לא יבא הדכר לאזניו של מחזיק שחזר בשטרו והלכך לא הויא מחאה, וכיון דלא הויא מחאתו של מעצער מחאה, חזקתו של זה נמי לא הוי חזקה, דטעמא דחוקא ג' שנים קונה משום דמני טעין ליה מחזיק אמאי לא מחית בתוך שלש ואילו הכא לא מני למטען הכי הוה לא יכול למחות דהא אינה מחאה (שם). שעת חירום, מלמחה (ישעיה ד' ה). ומאי שנא יהודה וגליל דנקט. דכיון דבשעת חירום מיירי הוא הדין לכל המלכיות שיש חירום בין זו לזו, והכי הוה ליה לנתימי כל הארצות חלוקות לחזקת בשעת חירום. ואית דמפרשי מ"ש יסודה וגליל דנקט כיון דבשעת חירום מוקמת לה מ"ש יסודה וגליל דלא הויא חזקה. אפילו יסודה ויסודה לא תהיו חזקה, ואין נראה צעיר, דאם כן הוה ליה למימר דכלעיל אי הכי אפילו יסודה ויסודה נמי לא, ועוד דהכי מתקין ר' אבא בשעת חירום שנו, שיש מנרה בין המלכיות, אכל עיירות של מדינה ומדינה אין ביטומא מנרה (רשב"ם ב"ב ש"ב).

אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא:
ואם יש עדים שיצתה בהינומא וכו':
מאי הינומא סורחב בר פפא משמיה דרועיי אמר תנורא דאסא רבי יוחנן אמר קריתא דמגמגמה בה כלתא:
רבי יוחנן בן ברוקא אומר וכו':
תנא ביהודה ראייה בבבל מאי אמר רב דרדוגי דמשחא ארישא דרבנן אמר ליה רב פפא לאביי משחא דחפיפותא קאמר מר אמר ליה יתמא לא עבדא לך אמך דרדוגי משחא ארישא דרבנן בשעת מעשה כי הא דההוא מרבנן דאיעסק ליה לבריה בי רבה בר עולא ואמרי לה רבה בר עולא איעסק ליה לבריה בי ההוא מרבנן ודרדוגי משחא ארישא דרבנן בשעת מעשה ארמלחא מאי תאני רב יוסף ארמלחא לית לה כיסני:
ומודה רבי יהושע באומר לחבירו כו':
וליתני מודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך משום דקא בעי למיתני סיפא "אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימנן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימנן אי הכי גבי אביו גמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימנן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימנן גבי אביו משכחת לה ב) כגון בשאכלה שתיים בחיי האב ואחת בחיי בנו וכדכר הונא ב) דאמר רב הונא ג) אין מחזיקין בנכסי קמן אפילו הגדיל ורב הונא ז) מתניתין אתא לאשמועינן איבעית אימא רב הונא ב) דיוקא דמתני' קאמר ואיבעית אימא אפילו

הגדיל קמ"ל וליתנייה ברידיה ולוקמה כגון שאכלה שתיים בפניו ואחת שלא בפניו וכגון שברח ברח מחמת מאי אי דברח מחמת נפשות פשיטא דלא מהימנן דלא מצי מחי ואי דברח מחמת ממון איבעי ליה למחויי דק"ל מחאה שלא בפניו הויא מחאה דתנן ט) שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן והגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל החזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה והוינן בה ב) מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו ביהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומתניתין בשעת ח) חירום שנו ומאי שנא יהודה וגליל דנקט דסתם

צהדיא דצהכי עסקינן ואחא רב הונא לאשמועינן צהדיא ומדיוקא דמתני' קא יליף לה:
וליתנייה דידידה. שדה זו שלך היתה אס יש עדים כו' אינו נאמן ואע"ג שאכלה שני חזקה וכגון שהיו שמים בפניו ואחת של פניו:
כגון שצרכ. ואשמועינן דההיא שחא לא סלקא ליה:
אי צרכ מחסם ממון. שאינו ירא מן המלכות אלא מזעקת הצועקים צעיר:
איצטרי ליה למחויי. במקום שהוא שם וכיון דלא מיחה חזקה מעלייתה היא:
שלש ארצות לחזקה. שלש ארצות של א"י חשבות חלוקות זו מזה לענין חזקה כאילו הן ארצות נכריות ואם היה בזו והחזיק אחר בקרקע שיש לו בתצרתה אינה חזקה:
במדינה. או שניהם בגליל או שניהם ביהודה ואפי' הן בשתי עיירות:
אפי' יסודה וגליל נמי. הוה ליה למחויי היכא דהוי ומדלא מחי תהיו חזקה:
ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה. כגון אם היה צעיר אחת ומיחה שלא בפניו שנים צעיר אחרת:
אפילו יסודה ויסודה. בשתי עיירות נמי לא תהיו חזקה דלא הוה ליה למחויי שלא בפניו:
הויא מחאה. דחצרך חצרכא אית ליה דהני דמחי בצאנפיהו מגלו לאחרני ובא הדכר לאזני המחזיק וה"ל לאזדוכרי בשטריה:
ומסני'. דקמני יסודה וגליל לא:
בשעת חירום שנו. דיכול' לומר לא נגלית לי מחאתו שאשמור את שטרי:
ומאי שנה יסודה וגליל דנקט. אם יש חירום נמי מעיר לעיר אפי' שתי עיירות צאותה מדינה נמי לא:

^[1] א) ב"ב מב. ב) ב"מ נט., ג) נפסחים קא: ר"ה טז., ד) שם לח. ה) נטס ע"ש, ו) נפי' בערוך ערך חסא א סיכסוך איש בחזיו ועור בעיר., ז) נפרשת ויחי סימן נב., ח) גיי ב"י, ט) ז"ל לחפיות. יעב"ץ, י) בס"א: המלוה, כ) נדלון יכול. רש"י, ל) ב"מ נט., מ) נסן.,